

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 171

El día viernes 18 de enero de 2013, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejel en representación de la mayoría. Marcelo Sargiotto, Concejel representante suplente de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento, y Marcela Fernández, representante del DEM.

Unidad Técnica: asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez; asesor del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- SUM Aerosilla
- Tobogán acuático Aerosilla
- Evaluar habilitación canchas de paddle en calle Trejo y Sanabria
- Evaluar habilitación canchas de fútbol 5 en calle Curros Enríquez
- Área Protegida, informe de la Unidad Técnica
- Propuesta de proyecto de loteo en el AIA Sur (área de interés ambiental)

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la última reunión.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Complejo Aerosilla. Desde el CPUA ya habían realizado un dictamen al respecto en el año 2009, y ahora vuelve el expediente para su tratamiento cuando el proyecto ya está construido y se encuentra ubicado parcialmente dentro del AP.

El equipo técnico explica los antecedentes del tema, comentando como se encontraba el avance del proyecto en el año 2009, con algún movimiento de suelo e inicio de obra, y los requisitos que se le habían pedido desde el CPUA en el dictamen 06/09 que iba acompañado de una opinión de ADARSA. Los presentes observan las imágenes satelitales comparando por fechas los avances de obra. Verdinelli comenta que esas recomendaciones fueron al Concejo de Representantes pero la obra siguió, el Departamento Ejecutivo no actuó. El día 6 de noviembre de 2012, desde la Dirección de Planeamiento, se solicita enviar el expediente a Asesoría Letrada, dado que el propietario solicitaba la habilitación del salón. La Directora también constata que ya han realizado la apertura de dos calles perimetrales donde anteriormente sólo había una huella, al parecer lo utilizarían de estacionamientos.

Luego del estudio del caso, la Unidad Técnica plantea una serie de requerimientos para otorgar la habilitación del salón. Verdinelli expresa que la iniciativa debe tenerla el Estado, solicitando condiciones para el proyecto, por ejemplo: que el Complejo Aerosilla se conecte a la red de cloacas, que no abran más caminos, que se delimite el área de estacionamiento dentro del predio, que cedan a dominio público la continuación de la calle Florencio Sánchez, y sería importante que todas las propuestas se vean reflejadas en el proyecto. Sería una plataforma de negociación básica, para evitar que se imponga el protocolo de Aerosilla que es trabajar sobre el hecho consumado.

García Setti consulta en qué difiere el salón construido del proyecto original. Le responden que es casi la misma superficie cubierta, pero hay modificaciones en las envolventes y en la distribución interna del SUM. García Setti expresa que si el proyecto estaba sujeto a concertación por ubicarse parcialmente dentro de la AP1, no se podría haber hecho ningún movimiento de suelo en el lugar, todo proyecto en esa zona requiere aprobación por ordenanza.

Amalia Gómez comenta que el tema comenzó a tratarse cuando empezaron los movimientos de suelos. El Concejo de Representantes le pide al DEM la paralización de la obra. Igualmente empiezan a construir el salón. El Concejo de Representantes actúa y envía el expediente al CPUA para su dictamen. El CPUA emite el dictamen con el proyecto parcialmente construido. En ese momento, el cargo que tenía el propietario era abrir la calle y hacer el estacionamiento, pero se negó y luego perdieron el contacto. Luego, los ediles toman conocimiento de que el proyecto había sido aprobado en el 2010, después de que salga la ordenanza que delimita la poligonal del AP1 y con una serie de irregularidades, por ejemplo que la carátula no tenía fecha. Considera que para darle la habilitación se le debería pedir todo lo que deberían haber hecho hasta ahora: calles, estacionamiento, conexión a cloacas, etc.

Cristina Frenquelli expresa el salón de Aerosilla fue uno de los primeros temas que abordó el CPUA y hasta se reunieron con los propietarios. El salón tenía una ubicación transversal sobre la quebrada, luego lo cruzaron, y no hicieron caso a las observaciones técnicas. Con el Complejo Aerosilla hay muchos temas que resolver. Por ejemplo, el ingreso al camino a La Cruz es por Aerosilla y la calle Florencio Sánchez se interrumpe 50 metros antes. Es importante que los empresarios respeten las normativas.

Los presentes observan las fotografías de Aerosilla tomadas por la Unidad Técnica. Giassone propone pedirles un plan de desarrollo a 20 años. No pueden seguir aprobando cosas que ya están hechas.

García Setti expresa que es lógico que les molesten estas actitudes donde pasan por encima de las instituciones. Pero como Consejo de Planificación deben recomendar y aconsejar al Concejo de Representantes en lo que les pida, y en este caso les llegó un pedido de estudio de factibilidad de un proyecto. Respecto a la aprobación del salón de fiestas, desde el Colegio de Ingenieros consideran que aparentemente faltan estudios de infraestructura y escorrentías pluviales. Hay gente capacitada para estudiarlo y hacer las obras necesarias para el paso del agua y para la seguridad de las personas. Hacer un estudio de escorrentías es muy importante ya que probablemente la ubicación del salón sea en un lugar de riesgo hídrico. Además no lo habilitarían si no cuentan con la conexión a las cloacas. Esos serían los dos aspectos técnicos a considerar, luego, la forma en que actúan los empresarios, es una cuestión político institucional.

Marcelo Sargiotto expresa que lo que está hecho ya está, pero que no hagan nada más; es necesario de ahora en más estudiar la concertación y que el Departamento Ejecutivo actúe y haga cumplir las ordenanzas. No acuerda con pedirle proyectos de aquí a los próximos 20 años, ellos no pueden hacer nada más en el AP.

Verdinelli expresa que lo que está hecho puede mejorarse desde un enfoque ambientalista, con cloacas, reforestación, etc. Otro tema es cómo negocian con Aerosilla. Podrían recomendar desde el CPUA que las condiciones para habilitar el SUM sean el cargo de conexión a cloacas, la reforestación del predio circundante, exigiendo por ejemplo, con un árbol por metro cuadrado construido, remediando la flora autóctona; realizar la delimitación física del emprendimiento, el estudio de escorrentías y limitar a que no pueda hacer nada más porque es Área Protegida (AP) y va a ser declarada como intangible.

Amalia Gómez expresa que todavía el Concejo de Representantes tiene la potestad de aprobar proyectos en el AP. En este caso, ante el hecho consumado, deberían estudiar la posibilidad de darles la habilitación pero con ciertos condicionantes.

Marcela Fernández expresa que para los próximos 20 años seguramente ya van a tener una normativa más clara para las AP que les permita resolver cuando surjan estos proyectos, porque actualmente la ordenanza daría lugar a ambigüedades o

dobles interpretaciones por parte de algunas personas. En cuanto al tema jurídico, cree que el CPUA debería tomar conocimiento de la resolución que realice Asesoría Letrada sobre el trámite de aprobación, ya que puede darse el caso de una derivación delictual, deben esclarecer si hubo ilícitos para no convalidarlos. Por último agrega que aunque no esté reglamentada el AP1, existe la Ley de Bosques para esa zona.

Gustavo García Setti expresa que el proyecto en cuestión está visado por la anterior Dirección de Obras Privadas, cuenta con una fecha en las fojas, posiblemente del ingreso del plano y otra fecha de aprobación por el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, la aprobación municipal definitiva no es clara, aparentemente no cumple con todos los requisitos administrativos.

Verdinelli manifiesta que todos acuerdan en el “qué”, pero no, en el “cómo”. La vía jurídica es una posibilidad. En función de un objetivo, que es proteger y resguardar el AP, otra opción sería ir paso a paso, cerrando los circuitos para evitar este tipo de dificultades. Hoy el ocasional “opponente” o “adversario”, el propietario de Aerosilla, necesita habilitar un salón, para darle la habilitación pueden pedirle a cambio cuestiones de interés social, en eso van a tener el apoyo de los ciudadanos. Por ejemplo, la conexión a cloacas, la reforestación, la seguridad, el coto a la expansión en la montaña. Cree que es necesario consolidar una plataforma de negociación en función de lo que se quiere proteger, advirtiendo que se encuentra en proceso de investigación legal.

García Setti pregunta si los presentes acuerdan con el camino técnico o el camino legal. Además, manifiesta que no acuerda con la expresión del arquitecto Verdinelli cuando utiliza la palabra “opponentes o adversarios”, cree que no es lo correcto en este caso. Verdinelli aclara que se refería a los actores involucrados en la concertación, fue una expresión entre comillas, por llamarlos de alguna manera.

Mónica Martínez expresa que también existe una falta de claridad gráfica en los planos presentados, faltan definiciones, medidas, parecería ser por negligencia o adrede, no por incapacidad del profesional actuante. Y agrega que el proyecto de Aerosilla no entra en contradicción con lo que están reglamentando para el AP en cuanto a la relación entre la superficie construida y las hectáreas del predio, el problema es la incompatibilidad de usos.

Ana Margonari propone que el Complejo Aerosilla defina qué quiere hacer en su predio, en vistas a que se van a establecer los usos permitidos en el AP, y a partir de allí no se aprobará nada más.

García Setti expresa que sería interesante conocer la opinión de ADARSA sobre este tema, que seguramente tiene algo que aportar. Pide a la Unidad Técnica que realice una propuesta de dictamen para el próximo viernes y dan por cerrada la discusión.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, referido al Tobogán Acuático en el Complejo Aerosilla. El equipo técnico informa que el proyecto se encuentra en zona B, por lo que no es viable el uso recreativo, pero como no tiene un entorno residencial, estaría la posibilidad de revisar la ordenanza. Martínez dice que actualmente los baños y vestuarios invaden la calle. Según el proyecto presentado se demolerían, pero aún así siguen invadiendo el retiro de verde. El proyecto de tobogán, en sí mismo, técnicamente sería factible porque se construiría sobre una zona que ya está afectada con estructuras preexistentes, abandonadas y con escombros.

Desde la Dirección de Obras Privadas iban a pedirles que se ajusten a la ordenanza y los propietarios dijeron que en ese caso no harían nada, pero el Municipio necesita que se corran para poder abrir la calle Florencio Sánchez. Mónica Martínez dice que estuvieron trabajando en una posible solución, una ordenanza que regule las zonas de pendiente pronunciada, y que allí se puedan ocupar los retiros de verde y no romper la montaña.

Martínez lee el proyecto de ordenanza de la Dirección de Planeamiento para las zonas con pendientes ascendentes o descendentes. Se podrá ocupar con construcciones el retiro destinado a jardín hasta un 80 por ciento del lote, en los

casos donde que se afecte la topografía con desmontes o rellenos. En todos los casos el proyecto deberá contar con dictamen favorable del Consejo de Planificación. Realizando un estudio de las pendientes, proponen que se aplique en los casos de pendientes mayores al 20 por ciento.

García Setti manifiesta que actualmente la ordenanza establece un valor de +/- 1.60 de excavación o relleno, pero en cada caso esta altura va a depender de la pendiente y del retiro. Coincide con la recomendación del equipo técnico de que el proyecto de tobogán se ajuste a la ordenanza.

Martínez da lectura a la propuesta de dictamen¹. El presidente agrega que se estudien las medidas de seguridad necesarias. Se refieren a la posibilidad de integrar ambos proyectos, pero se encuentran en distintas parcelas, uno en zona B y otro en AP.

A. Gómez pregunta respecto a la continuación de la calle Florencio Sánchez, si está hecha la cesión al Municipio. García Setti propone agregar al dictamen que el DEM informe sobre el estado legal de la donación de la calle y sobre las medidas de seguridad estudiadas por un profesional. Todos los presentes coinciden con el dictamen agregando los puntos mencionados.

A continuación se refieren al tercer tema del orden del día, la habilitación de canchas de paddle y fútbol.

Roberto Giassone expresa que CEPIA solicitó por nota que el CPUA se aboque a los temas específicos establecidos en la Carta Orgánica, a las cuestiones más importantes de la ciudad y no, a casos o expedientes particulares que trae la Dirección de Planeamiento y que les llevan mucho tiempo. En la nota también solicitaron que el equipo técnico realice un plan de acción para el año 2013 y creen que es necesario conformar una comisión aparte que se dedique a la planificación general, y dedicarse especialmente a los terrenos que compraron al Ejército.

Gustavo García Setti le responde a CEPIA que la ordenanza de reglamentación del CPUA incluye como función del CPUA: "El análisis de nuevos emprendimientos urbanísticos; de obras de provisión de servicios públicos; de construcciones civiles públicas y privadas no contempladas en la normativa urbana y dictaminar sobre su factibilidad; (...) e intervenir con su dictamen en todo asunto que suponga impactos significativos en el desarrollo urbano- ambiental de la Ciudad, por iniciativa propia o a pedido del Foro Urbano Ambiental u otras Instituciones y/o Organismos del Estado".

Amalia Gómez agrega que la opinión del CPUA sobre los temas urbanos es muy útil para el Concejo de Representantes. Lamentablemente las cuestiones cotidianas los superan, pero es algo muy importante que las decisiones del CR cuenten con dictamen del CPUA.

Siendo las 10:00 se incorpora a la reunión la Directora de Planeamiento, Liliana Bina.

Verdinelli cometa de qué se tratan los dos expedientes de las canchas, ya que el equipo técnico fue hasta los terrenos a realizar un relevamiento de cada caso. Respecto a la cancha de fútbol ubicada en calle Curros Enríquez, estuvieron en el lugar y consultaron la opinión de los vecinos, que en general estuvieron de acuerdo con la ubicación. Realizaron un relevamiento fotográfico del predio, muestran las fotografías tomadas.

El equipo técnico estudió la capacidad de carga del predio, plantean que no se hagan más de tres canchas, que se preserven los álamos carolinos, se contemple el estacionamiento dentro del predio, se mantengan los retiros de medianeras y se respeten los horarios de descanso. Deberían estudiar de qué forma ubicar las canchas para extraer la menor cantidad posible de árboles.

Bina no está de acuerdo con la postura del equipo técnico, dice que deberían seguir el mismo criterio tomado en la habilitación de otras canchas de fútbol, cuya aprobación fue condicionada a que se encuentren sobre corredores comerciales.

¹ Se adjunta propuesta de recomendación sobre Tobogán Acuático de Aerosilla

Cree que es diferente el caso de las canchas de paddle, que generan menos impacto, menor ruido y poco movimiento de gente.

A continuación observan el relevamiento fotográfico de las canchas de paddle en calle Trejo y Sanabria.

Se refieren a la ubicación de las canchas de fútbol sobre los corredores o en otras calles, y al acuerdo de los vecinos. Los presentes debaten sobre los horarios de funcionamiento, el problema de los estacionamientos, entre otros puntos.

García Setti expresa que una posibilidad sería fijar un marco regulatorio para la aprobación de este tipo de emprendimientos, estableciendo por ejemplo que se ubiquen sobre los corredores, o en cierta zona, y que tengan el acuerdo de los vecinos, pero es compleja la evaluación en este último aspecto.

Marcela Fernández opina que obtener el acuerdo de los vecinos es muy engorroso, y se deja la norma en blanco, es decir, en una situación indefinida. Cree que es mejor el criterio de los corredores para que todos tengan la seguridad jurídica de saber que en su barrio no se va a habilitar ese uso.

Cristina Frenquelli indica que la habilitación puede hacerse por un tiempo determinado, y así evaluar el impacto, como la mayoría son lotes alquilados y puede darse una habilitación transitoria. Luego, de acuerdo a la experiencia se evalúa si renuevan o no la habilitación, si se condiciona al tratamiento de los ruidos molestos, etc.

Amalia Gómez planea que deberían tener un criterio amplio, cree que la anuencia de todos los vecinos colindantes y de los frentistas puede ser viable, ya que la convivencia en estos emprendimientos es muy complicada.

García Setti les pregunta si el CPUA va a tratar y a dictaminar sobre el tema. Los presentes acuerdan con tratarlo. Se evaluarán las condicionantes a los proyectos. Verdinelli dice que tomarán las propuestas de obtener el acuerdo de los vecinos, la habilitación temporaria y la cantidad de canchas en función del terreno, los espacios verdes y el estacionamiento.

Por su parte, Mónica Martínez considera que deberían regular las condiciones para no tener que estar debatiendo cada caso particular y que pueda directamente aplicarse la normativa.

Bina propone que soliciten al Área de Industria y Comercio, el listado de canchas habilitadas y su ubicación en la ciudad. García Setti acuerda con realizar el pedido. La Unidad Técnica realizará la recomendación y se abocarán a redactar un proyecto de ordenanza que regule la habilitación de las canchas.

Pasan a tratar el cuarto tema del orden de día, la regulación del Área Protegida (AP), se expone el informe de la Unidad Técnica. Comienza a exponer la arquitecta Martínez explicando las características del AP intangible, donde predominarían usos educativos, ambientales y de preservación; el AP recreativa, donde se permitirían más actividades, educativas, turísticas y recreativas, con sus respectivos proyectos. Luego se demarcaron espacios: de movilidad (sistema de caminos), de uso colectivo abierto, de uso colectivo cerrado y las instalaciones de servicios. Por otro lado se encuentra el AP de infraestructura y servicios urbanos, ubicada en la zona Norte.

Martínez manifiesta que en los usos, en general había acuerdo, pero en cuanto a la ocupación se detectaron dos líneas argumentales: por un lado la situación de **gestión pública** que promueve la expropiación (para lo que sería necesario restringir los usos para bajar el valor de suelo) y por otro la **gestión mixta**, con lotes de propiedad pública y privada, donde se generaría un AP intangible, un AP recreativa y otra AP de servicios e industrial. Regulado por concertación.

El equipo técnico muestra un cuadro comparativo entre los porcentajes de ocupación para el caso de una urbanización común, y para el AP recreativa. Comparan porcentajes en cuanto a la red vial, los espacios verdes, el equipamiento, uso residencial, la capacidad de carga, entre otros aspectos. Observan gráficos ilustrativos.

El AP recreativa representa un 20 por ciento de la superficie total del lote, este número lo tomaron luego de analizar los casos de Alto Vuelo, Aerosilla y bibliografía sobre área protegidas. Se enviará el trabajo de la UT a todas las instituciones para su estudio u opinión.

Prosiguen con el tratamiento del último tema del orden del día, el expediente enviado por la Dirección de Obras Privadas referido al proyecto de loteo en los terrenos del Área de Interés Ambiental (AIA) Sur, pertenecientes a la Asociación San Martín, ubicado entre calle Perón y Costanera. Los mismos fueron declarados como AIA sujeta a concertación junto a los terrenos del Automóvil Club Argentino (ACA).

Alberto Verdinelli explica los antecedentes de la declaración de AIA, que en su momento fueron estudiados como dos grandes espacios verdes de la ciudad, ubicados estratégicamente uno en cada extremo del trazado urbano, los cuales cumplen la función de vincular transversalmente dos elementos centrales para Villa Carlos Paz, como lo son el río/lago y la montaña.

En cuanto al expediente en particular, comentan que se propone un fraccionamiento en lotes de 400 metros, como zona B. Al mediodía irán a lugar a conocer el predio, donde también se encuentran construcciones centenarias.

El Concejal Marcelo Sargiotto comenta que ese terreno es propiedad de la Iglesia Católica, específicamente de la Orden de los Sacramentinos que ya no funciona en nuestro país. Tomó conocimiento que ellos buscaban vender esos terrenos, y se estimaba un precio de un millón de dólares por las 11 hectáreas. Considerando que ese lugar cuenta con un gran patrimonio histórico, por la casa y la capilla, y natural, él propone declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación. Cree que ese espacio debe preservarse y no permitir que se lotee.

A las 12:00 hs la Unidad Técnica irá a recorrer el lugar para tener más elementos para estudiar el tema.

Por último, el presidente les comenta que se les envió por mail a todos el Presupuesto 2013 aprobado, el cual es sensiblemente menor a lo solicitado en algunos ítems como viáticos, eventos y publicidad.

Siendo las 11:05 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Tratan el primer tema del orden del día, el salón del Complejo Aerosilla. Desde el CPUA ya habían realizado un dictamen al respecto en 2009, y ahora vuelve el expediente para su tratamiento cuando el proyecto ya está construido.

El equipo técnico explica los antecedentes, comentando como se encontraba el avance del proyecto en 2009 y los requisitos que se le habían pedido en el dictamen. Los presentes observan las imágenes satelitales comparando por fechas los avances de obra. Verdinelli comenta que esas recomendaciones fueron al CR pero la obra siguió. El 6 de noviembre de 2012, la Dir. de Planeamiento solicita enviar el expediente a Asesoría Letrada, dado que el propietario solicitaba la habilitación del salón. La Directora también constata que ya han realizado la apertura de dos calles perimetrales.

Luego del estudio, la UT plantea una serie de requerimientos para otorgar la habilitación del salón. Verdinelli expresa que la iniciativa debe tenerla el Estado, solicitando condiciones para el proyecto, por ejemplo: que el Complejo Aerosilla se conecte a la red de cloacas, que no abran más caminos, que se delimite el área de estacionamiento dentro del predio, que cedan a dominio público la continuación de la calle Florencio Sánchez, como una plataforma de negociación básica.

García Setti expresa que si el proyecto estaba sujeto a concertación por ubicarse parcialmente dentro de la AP1, no se podría haber hecho ningún movimiento de suelo en el lugar, todo proyecto en esa zona requiere aprobación por ordenanza.

A. Gómez comenta que el tema comenzó a tratarse cuando empezaron los movimientos de suelos. El Concejo pide al DEM la paralización de la obra. Igualmente empiezan a construir el salón. Entonces, envían el expediente al CPUA

para su dictamen. El CPUA emite el dictamen con el proyecto parcialmente construido. En ese momento, el cargo que tenía el propietario era abrir la calle y hacer el estacionamiento, pero se negó. Luego, los ediles toman conocimiento de que el proyecto había sido aprobado en el 2010, después de que salga la ordenanza que delimita la poligonal del AP1 y con una serie de irregularidades, por ejemplo que la carátula no tenía fecha.

C. Frenquelli expresa el salón de Aerosilla fue uno de los primeros temas que abordó el CPUA y hasta se reunieron con los propietarios. El salón tenía una ubicación transversal sobre la quebrada, luego lo cruzaron, y no hicieron caso a las observaciones técnicas. Con el Complejo Aerosilla hay muchos temas que resolver. Por ejemplo, el ingreso al camino a La Cruz es por Aerosilla y la calle Florencio Sánchez se interrumpe 50 metros antes. Los presentes observan las fotografías de Aerosilla tomadas por la UT. Giassone propone pedirles un plan de desarrollo a 20 años. No pueden seguir aprobando cosas que ya están hechas.

García Setti expresa que es lógico que les molesten estas actitudes donde pasan por encima de las instituciones. Pero como Consejo de Planificación deben aconsejar al Concejo de Representantes en lo que les pida, y en este caso les llegó el estudio de factibilidad de un proyecto. Respecto a la aprobación del salón de fiestas, desde el Colegio de Ingenieros consideran que aparentemente faltan estudios de infraestructura y escorrentías pluviales. Hacer un estudio de escorrentías es muy importante ya que probablemente la ubicación del salón sea en un lugar de riesgo hídrico. Además no lo habilitarían si no cuentan con la conexión a las cloacas. Esos serían los dos aspectos técnicos a considerar, luego, la forma en que actúan los empresarios, es una cuestión político institucional.

Sargiotto expresa que lo que está hecho ya está, ahora es necesario de ahora en más estudiar la concertación y que el DEM actúe y haga cumplir las ordenanzas. No acuerda con pedirle proyectos de aquí a los próximos 20 años, ellos no pueden hacer nada más en el AP.

Verdinelli expresa que lo que está hecho puede mejorarse desde un enfoque ambientalista, con cloacas, reforestación, etc. Otro tema es cómo negocian con Aerosilla. Podrían recomendar desde el CPUA que las condiciones para habilitar el SUM sean el cargo de conexión a cloacas, la reforestación del predio circundante, remediando la flora autóctona; realizar la delimitación física del emprendimiento, el estudio de escorrentías y limitar a que no pueda hacer nada más porque es Área Protegida (AP) y va a ser declarada como intangible.

Gómez expresa que todavía el Concejo tiene la potestad de aprobar proyectos en el AP. En este caso, ante el hecho consumado, deberían estudiar la posibilidad de darles la habilitación pero con ciertos condicionantes.

M. Fernández expresa que para los próximos 20 años seguramente ya van a tener una normativa más clara para las AP que les permita resolver cuando surjan estos proyectos, porque actualmente la ordenanza daría lugar a ambigüedades o dobles interpretaciones por parte de algunas personas. En cuanto al tema jurídico, cree que el CPUA debería tomar conocimiento de la resolución que realice Asesoría Letrada sobre el trámite de aprobación, ya que puede darse el caso de una derivación delictual. Por último, agrega que aunque no esté reglamentada el AP1, existe la Ley de Bosques.

García Setti expresa que el proyecto en cuestión está visado por la anterior Dirección de Obras Privadas, pero la aprobación municipal definitiva no es clara, aparentemente no cumple con todos los requisitos administrativos.

Verdinelli manifiesta que todos acuerdan en el “qué”, pero no, en el “cómo”. La vía jurídica es una posibilidad. En función de un objetivo, que es proteger y resguardar el AP, otra opción sería ir paso a paso, cerrando los circuitos para evitar este tipo de dificultades. Hoy el propietario de Aerosilla necesita habilitar un salón, para darle la habilitación pueden pedirle a cambio cuestiones de interés social. Cree que es necesario consolidar una plataforma de negociación en función de lo que se quiere proteger, advirtiendo que se encuentra en proceso de investigación legal.

García Setti pregunta si los presentes acuerdan con el camino técnico o el camino legal. Martínez expresa que también existe una falta de claridad gráfica en los planos presentados, faltan definiciones, medidas, parecería ser por negligencia o adrede. Y agrega que el proyecto de Aerosilla no entra en contradicción con lo que están reglamentando para el AP en cuanto a la relación entre la superficie construida y las hectáreas del predio, el problema es la incompatibilidad de usos. El presidente pide a la UT que realice una propuesta de dictamen para el próximo viernes y dan por cerrada la discusión.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, referido al Tobogán Acuático en el Complejo Aerosilla. El equipo técnico informa que el proyecto se encuentra en zona B, por lo que no es viable el uso recreativo, pero como no tiene un entorno residencial, estaría la posibilidad de revisar la ordenanza. Martínez dice que actualmente los baños y vestuarios invaden la calle. Según el proyecto presentado se demolerían, pero aún así siguen invadiendo el retiro de verde. El proyecto de tobogán, en sí mismo, técnicamente sería factible porque se construiría sobre una zona que ya está afectada con estructuras preexistentes. Comenta que estuvieron trabajando en una posible solución, una ordenanza que regule las zonas de pendiente pronunciada, y que allí se puedan ocupar los retiros de verde para no romper la montaña. El proyecto de ordenanza dice que se podrá ocupar con construcciones el retiro destinado a jardín hasta un 80 por ciento del lote, en los casos donde que se afecte la topografía con desmontes o rellenos. En todos los casos el proyecto deberá contar con dictamen favorable del CPUA. Realizando un estudio de las pendientes, proponen que se aplique en los casos de pendientes mayores al 20 por ciento. García Setti manifiesta que actualmente la ordenanza establece un valor de +/- 1.60 de excavación o relleno, pero en cada caso esta altura va a depender de la pendiente y del retiro. Coincide con la recomendación del equipo técnico de que el proyecto de tobogán se ajuste a la ordenanza.

Martínez da lectura a la propuesta de dictamen. Gómez pregunta respecto a la continuación de la calle Florencio Sánchez, si está hecha la cesión al Municipio. García Setti propone agregar al dictamen que el DEM informe sobre el estado legal de la donación de la calle y sobre las medidas de seguridad estudiadas por un profesional. Todos los presentes coinciden con el dictamen agregando los puntos mencionados.

A continuación se refieren al tercer tema del orden del día, la habilitación de canchas de paddle y fútbol.

Giassone expresa que CEPIA solicitó por nota que el CPUA se aboque a los temas específicos establecidos en la Carta Orgánica. García Setti le responde que la ordenanza 4951 incluye como función del CPUA: "el análisis de nuevos emprendimientos urbanísticos; de obras de provisión de servicios públicos; de construcciones civiles públicas y privadas no contempladas en la normativa urbana y dictaminar sobre su factibilidad; (...) e intervenir con su dictamen en todo asunto que suponga impactos significativos en el desarrollo urbano- ambiental de la Ciudad, por iniciativa propia o a pedido del Foro Urbano Ambiental u otras Instituciones y/o Organismos del Estado".

Verdinelli comenta de qué se tratan los dos expedientes de las canchas, ya que el equipo técnico realizó un relevamiento de cada caso. Respecto a la cancha de fútbol ubicada en calle Curros Enríquez, estuvieron en el lugar y consultaron la opinión de los vecinos, que en general estaban de acuerdo. Realizaron un relevamiento fotográfico y estudiaron la capacidad de carga del predio. Plantean que no se hagan más de tres canchas, que se preserven los álamos carolinus, se contemple el estacionamiento dentro del predio, se mantengan los retiros de medianeras y se respeten los horarios de descanso.

Bina no está de acuerdo con la postura del equipo técnico, dice que deberían seguir el mismo criterio tomado en la habilitación de otras canchas de fútbol, cuya aprobación fue condicionada a que se encuentren sobre corredores comerciales. Cree que es diferente el caso de las canchas de paddle, que generan menos impacto, menor ruido y poco movimiento de gente.

Los presentes debaten sobre la ubicación de las canchas de fútbol, el acuerdo de los vecinos, los horarios de funcionamiento, el problema de los estacionamientos, entre otros puntos.

García Setti expresa que una posibilidad sería fijar un marco regulatorio para la aprobación de este tipo de emprendimientos, estableciendo por ejemplo que se ubiquen sobre los corredores, o en cierta zona, y que tengan el acuerdo de los vecinos, pero es compleja la evaluación en este último aspecto. Fernández opina que obtener el acuerdo de los vecinos es muy engorroso, y se deja una situación indefinida. Cree que es mejor el criterio de los corredores para que todos tengan la seguridad jurídica de saber que en su barrio no se va a habilitar ese uso. Frenquelli indica que la habilitación puede hacerse por un tiempo determinado, y así evaluar el impacto; como la mayoría son lotes alquilados y puede darse una habilitación transitoria.

García Setti les pregunta si el CPUA dictaminará sobre el tema. Los presentes acuerdan. Martínez considera que deberían regular las condiciones para no tener que estar debatiendo cada caso particular y que pueda directamente aplicarse la normativa. Bina propone que soliciten a Industria y Comercio, el listado de canchas habilitadas y su ubicación en la ciudad. García Setti acuerda. La UT realizará la recomendación y se abocarán a redactar un proyecto de ordenanza que regule la habilitación de las canchas.

Pasan a tratar el cuarto tema del orden de día, la regulación del AP, se expone el informe de la UT. La arquitecta Martínez explica las características del AP intangible, donde predominarían usos educativos, ambientales y de preservación; el AP recreativa, donde se permitirían más actividades, educativas, turísticas y recreativas. Luego se demarcaron espacios: de movilidad, de uso colectivo abierto, de uso colectivo cerrado y las instalaciones de servicios. Por otro lado se encuentra el AP de infraestructura y servicios urbanos, ubicada en la zona Norte.

Martínez manifiesta que en los usos, en general había acuerdo, pero en cuanto a la ocupación se detectaron dos líneas argumentales: por un lado la situación de **gestión pública** que promueve la expropiación y por otro la **gestión mixta**, con lotes de propiedad pública y privada, donde se generaría un AP intangible, recreativa y de servicios e industrial. Regulado por concertación.

El equipo técnico muestra un cuadro comparativo entre los porcentajes de ocupación para el caso de una urbanización común, y para el AP recreativa. Observan gráficos ilustrativos. Se enviará el trabajo a todas las instituciones para su estudio y opinión.

Prosiguen con el tratamiento del último tema del orden del día, el expediente enviado por la Dir. de Obras Privadas referido al proyecto de loteo en los terrenos del Área de Interés Ambiental (AIA) Sur, ubicado entre calle Perón y Costanera. Verdinelli explica los antecedentes de la declaración de AIA, que en su momento fueron estudiados como dos grandes espacios verdes de la ciudad, ubicados estratégicamente. En cuanto al expediente en particular, comentan que se propone un fraccionamiento en lotes de 400 metros, como zona B. Al mediodía irán a lugar a conocer el predio.

El Concejal Sargiotto comenta que ese terreno es propiedad de la Iglesia Católica, de la Orden de los Sacramentinos. Tomó conocimiento que ellos buscaban vender esos terrenos. Considerando que ese lugar cuenta con un gran patrimonio histórico y natural, él propone declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación. Cree que ese espacio debe preservarse y no permitir que se lotee.

Propuesta de dictamen:

**Al señor
Director de Obras Privadas
Arq. Raúl Menogozo
S / D:**

**Referencia:
Recomendación sobre proyecto
Tobogán Acuático Aerosilla S.A.**

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de informar que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) ha evaluado los antecedentes presentados por el emprendimiento **Complejo Aerosilla S.A. para la construcción de un Tobogán Acuático** y remodelación de baños públicos existentes, el que en base a documentación presentada se encuentra localizado en **Circuns. 40, Sección 00, Manzana 074, la totalidad de la parcela 615; lote 3 y parte de la parcela 614**, observando que dicha localización se encuentra en **zona B**, colindante con el Área Protegida, recomendando se tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Controlar bajo la supervisión de la Dirección a su cargo la delimitación física de los límites de las parcelas afectadas.
- Estudiar en el proyecto el impacto paisajístico-ambiental de este emprendimiento dada las condiciones del soporte natural, pendientes y vegetación existente, remediando la situación que actualmente presenta esta localización (escombros, restos de edificaciones parcialmente demolidas).
- Solicitar la presentación de la documentación gráfica completa a los fines de la evaluar integralmente el proyecto (cortes en sentido de las pendientes, materialidad tobogán, medidas generales y particulares, otros).
- Delimitar el acceso público desde la calle Florencio Sánchez (materializar la acera) y estudiar la posibilidad de conexión de la instalación de desagües a la red cloacal.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saludamos atentamente.